Comenzado el	lunes, 15 de abril de 2024, 17:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 15 de abril de 2024, 19:19
Tiempo empleado	1 hora 21 minutos
Puntos	18,00/29,00
Calificación	**6,21** de 10,00 (**62,07**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

Seleccione una:

- a. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses.
- b. Los menores de edad incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
- c. Todas las respuestas con ciertas. ✖
- d. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la Ley 39/2015 PACAP, tendrán capacidad de obrar:

Seleccione una:

- a. Las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando así lo declare expresamente la Ley.
- b. Los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando así lo declare expresamente un reglamento.
- c. Ninguna es cierta.
- d. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, en todo caso. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando así lo declare expresamente la Ley.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La Ley 39/2015 PACAP, requiere que la Ley declare expresamente la capacidad de obrar cuando se trate de:

Seleccione una:

- a. Personas jurídicas.
- b. Menores de edad incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
- c. Grupos de afectados.
- d. Menores de edad. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Grupos de afectados.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el concepto de patria potestad?

Seleccione una:

- a. Es la responsabilidad parental de los progenitores sobre los hijos no emancipados.
- b. Es la asistencia para complementar la capacidad de un menor, en todos aquellos actos o negocios jurídicos que no pueda realizar por sí mismo.
- c. Es la guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona, o de los bienes, de los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. ✖
- d. Es la guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona, o de los bienes de los hijos no emancipados que estén bajo la patria potestad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Es la responsabilidad parental de los progenitores sobre los hijos no emancipados.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cuál de los siguientes conceptos se puede aplicar a la figura jurídica de la tutela en relación a los menores:

Seleccione una:

- a. La guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona, o de los bienes de los menores no emancipados que estén bajo la patria potestad.
- b. Es la asistencia para complementar la capacidad de un menor, en todos aquellos actos o negocios jurídicos que no pueda realizar por sí mismo.
- c. La responsabilidad parental de los progenitores sobre los hijos no emancipados.
- d. La guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona, o de los bienes de los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona, o de los bienes de los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique cuál de los siguientes conceptos se puede aplicar a la figura jurídica de la curatela en relación a los menores:

Seleccione una:

- a. La responsabilidad parental de los progenitores sobre los hijos no emancipados.
- b. La guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona, o de los bienes de los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
- c. La guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona, o de los bienes de los menores no emancipados que estén bajo la patria potestad. ✖
- d. Es la asistencia para complementar la capacidad de un menor, en todos aquellos actos o negocios jurídicos que no pueda realizar por sí mismo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Es la asistencia para complementar la capacidad de un menor, en todos aquellos actos o negocios jurídicos que no pueda realizar por sí mismo.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tendrán la consideración de interesados en un procedimiento administrativo:

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas. ✔
- b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
- d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca:

Seleccione una:

- a. Aquellos cuyos intereses individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. ✖
- b. Aquellos interesados que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados.
- c. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.
- d. Aquellos interesados que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia hay entre el titular de un derecho y de un interés legítimo, que puedan resultar afectados por la resolución de un procedimiento administrativo, a efectos de ser considerados como interesados en el mismo?

Seleccione una:

- a. Ninguna, porque ambos serán interesados una vez hayan promovido el procedimiento o se hayan personado en el mismo antes de que se haya dictado resolución definitiva.
- b. El Titular del derecho es interesado necesario, aunque no haya promovido el procedimiento, mientras que el titular del interés para serlo debe haberlo promovido o haberse personado en el mismo. ✔
- c. Ninguna, porque ambos se consideran interesados necesarios, hayan promovido o no el procedimiento.
- d. El titular del derecho debe haber promovido él mismo o haberse personado en el procedimiento para ser interesado, mientras que el titular de un interés legítimo es interesado necesario, aunque no lo haya promovido.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Titular del derecho es interesado necesario, aunque no haya promovido el procedimiento, mientras que el titular del interés para serlo debe haberlo promovido o haberse personado en el mismo.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que artículo de la Ley 39/2015 PACAP, detalla el concepto de interesado?

Seleccione una:

- a. Artículo 4. ✔
- b. Artículo 6.
- c. Artículo 5.
- d. Artículo 3.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Artículo 4.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuando un interesado con capacidad de obrar actúe por medio de representante en un procedimiento administrativo:

Seleccione una:

- a. Para formular solicitudes no es necesario acreditar la representación.
- b. Las personas jurídicas podrán actuar, en todo caso, en representación de otras ante las Administración Públicas. ✖
- c. Para presentar declaraciones responsables deberá acreditarse la representación.
- d. El interesado no puede comparecer en el procedimiento por sí mismo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Para presentar declaraciones responsables deberá acreditarse la representación.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La Ley 39/2015 PACAP, no necesariamente deberá acreditarse la representación:

Seleccione una:

- a. Cuando se renuncia a derechos en nombre de otra persona.
- b. Cuando se presente una declaración responsable.
- c. Para los actos y gestiones de mero trámite. ✔
- d. Cuando se interponga un recurso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Para los actos y gestiones de mero trámite.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de:

Seleccione una:

- a. 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. ✔
- b. 5 días.
- c. 15 días.
- d. 15 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un interesado con capacidad de obrar actúe por medio de representante:

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas.
- b. Se entenderán con el representante las actuaciones administrativas siempre.
- c. Se entenderán con el representante las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. ✔
- d. Se entenderán con el representante ciertas actuaciones administrativas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se entenderán con el representante las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante:

Seleccione una:

- a. A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
- b. Apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. ✖
- c. Todas son ciertas.
- d. Apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El órgano competente para la tramitación de un procedimiento administrativo en el que figure un representante, deberá incorporar al expediente una de las siguientes formas de acreditación de la representación:

Seleccione una:

- a. El documento electrónico, en su caso, que acredite el resultado dela consulta al registro electrónico de apoderamientos a estos efectos.
- b. Acreditación de la condición de representante.
- c. Acreditación de los poderes que tiene el representante reconocidos en dicho momento.
- d. Todas son ciertas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Las Administraciones Públicas pueden habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados?

Seleccione una:

- a. La habilitación la hacen los interesados.
- b. Sí. ✔
- c. No.
- d. La habilitación la hacen los interesados o sus representantes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí.

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El documento por el que se acredita la comprobación por parte de la Administración de que las facultades o poderes otorgados son suficientes para actuar en nombre y representación de una determinada persona ante la Administración y para un acto determinado, se denomina:

Seleccione una:

- a. Acreditación de poder. ✖
- b. Apoderamiento apud acta.
- c. Certificado de poder.
- d. Bastanteo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Bastanteo.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Podrán actuar en representación de otras personas ante las Administraciones Públicas:

Seleccione una:

- a. Las personas físicas y jurídicas. ✖
- b. Las personas físicas con capacidad de obrar.
- c. Las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos.
- d. Las respuestas B y C son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las respuestas B y C son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en el artículo 10 de la Ley 39/2015 PACAP:

Seleccione una:

- a. Su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. ✔
- b. Su identidad se entenderá válida.
- c. Su identidad se entenderá valida y eficaz mediante el propio acto de la firma.
- d. Su identidad se entenderá eficaz.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo:

Seleccione una:

- a. Las respuestas A y C son correctas.
- b. Mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el DNI o documento identificativo equivalente.
- c. Mediante identificación por comparecencia personal.
- d. Mediante identificación electrónica con los sistemas admitidos. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el DNI o documento identificativo equivalente.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015 PACAP, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

Seleccione una:

- a. A conocer en cualquier momento el plazo previsible de conclusión del procedimiento. ✔
- b. A conocer en cualquier momento el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución.
- c. A conocer en cualquier momento el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo.
- d. A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A conocer en cualquier momento el plazo previsible de conclusión del procedimiento.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En función del artículo 53 de la Ley 39/2015 PACAP, los interesados en un procedimiento tendrán derecho a:

Seleccione una:

- a. A conocer el órgano competente para resolver, antes de iniciar el procedimiento.
- b. No tiene derecho a conocer el órgano competente de resolución, pero si el instructor en cualquier momento del procedimiento.
- c. A conocer el órgano competente para instruir y resolver, en cualquier momento del procedimiento, pero una vez iniciado. ✔
- d. A conocer el órgano competente para instruir y resolver, antes de iniciar el procedimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A conocer el órgano competente para instruir y resolver, en cualquier momento del procedimiento, pero una vez iniciado.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en quienes se den algunas de las circunstancias indicadas como causa de abstención:

Seleccione una:

- a. Se abstendrán de intervenir en el procedimiento y comunicarán esta circunstancia a su superior inmediato. ✔
- b. Comunicarán esta circunstancia a la administración a la que pertenezca.
- c. Se abstendrán directamente de intervenir en el procedimiento.
- d. Ninguna es cierta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se abstendrán de intervenir en el procedimiento y comunicarán esta circunstancia a su superior inmediato.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Son motivos de abstención para las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas?

Seleccione una:

- a. Tener interés personal en el asunto de que se trate.
- b. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- c. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.
- d. Todas son ciertas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En que artículos de la Ley 40/2015 de RJSP, se dedica a la abstención y recusación de las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas?

Seleccione una:

- a. Artículos 24 y 25, respectivamente.
- b. Artículos 23 y 24, respectivamente. ✔
- c. Artículos 25 y 26, respectivamente.
- d. Artículos 26 y 27, respectivamente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Artículos 23 y 24, respectivamente.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los casos previstos para la abstención podrá promoverse la recusación:

Seleccione una:

- a. Por cualquier persona en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
- b. Por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. ✔
- c. Por los interesados en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- d. Por cualquier persona en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué afirmación no es correcta en relación a la recusación?

Seleccione una:

- a. Si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
- b. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
- c. La recusación se planteará por escrito donde se expresará la causa o causas en que se funda.
- d. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 4 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 4 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En virtud del artículo 24 de la Ley 40/2015 de RJSP, contra la resolución por un motivo de recusación:

Seleccione una:

- a. Cabra recurso contencioso.administrativo.
- b. No cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. ✔
- c. Cabrá recuso de alzada.
- d. Cabrán alegaciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.